

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2480/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี  
นายสุพจน์ วงษ์สิทธิชัย

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335 วรรคสอง (11)

แม้จำเลยเป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าทั้ง 5 รายการ และเบิกสินค้าโดยไม่มีใบสั่ง  
ซื้อ 2 รายการ โดยทุจริตเพื่อลักทรัพย์ อันเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก  
ทรัพย์แล้วก็ตาม แต่เมื่อสินค้านั้นยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายการกระ  
ทำของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นเพียงการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่กระทำ  
ไปไม่ตลอดเท่านั้น อันเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็น  
นายจ้าง

---

แม้จำเลยเป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าทั้ง 5 รายการ และเบิกสินค้าโดยไม่มีใบสั่ง  
ซื้อ 2 รายการ โดยทุจริตเพื่อลักทรัพย์ อันเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก  
ทรัพย์แล้วก็ตาม แต่เมื่อสินค้านั้นยังคงอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายการกระ  
ทำของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นเพียงการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่กระทำ  
ไปไม่ตลอดเท่านั้น อันเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็น  
นายจ้าง

(เขียวไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายกีรติ กาญจนรินทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ